

1500417-96.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... nesta cidade e comarca, para fins de tráfico, tinha em depósito, trazia consigo e entregava a consumo drogas, conforme laudo de constatação provisória (fls. 20/23), ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da exordial que o réu decidiu dedicar-se ao narcotráfico, razão pela qual dispunha de drogas e praticava o comércio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500417-96.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500417-96.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2090266/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 24030386 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2554/22/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2090266 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2090266/2022 -

Delegacia Seccional de Taubaté

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS, qualificado nos autos às fls. 09, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 1º de abril de 2022, por volta das 21h00, na Rua Vítor Joaquim Vieira, 165, Estiva, nesta cidade e comarca, para fins de tráfico, tinha em depósito, trazia consigo e entregava a consumo drogas, conforme laudo de constatação provisória (fls. 20/23), ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da exordial que o réu decidiu dedicar-se ao narcotráfico, razão pela qual dispunha de drogas e praticava o comércio ilícito de entorpecentes há cerca de 3 meses.

Versa a inicial que, segundo se apurou, o réu estava na posse de 28 pedras de crack e 38 eppendorfs de cocaína, destinadas à venda a terceiros, quando foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento de rotina que suspeitaram da conduta do réu. Feita abordagem, foram apreendidas as drogas e a quantia de R\$ 40,00, conforme

auto de exibição e apreensão a fls. 17/18. Questionado, o réu admitiu a prática do crime, esclarecendo que tinha "jornada" das 19 às 7 horas do dia seguinte, vendendo cerca de R\$ 400,00 por dia; quantia que é recolhida às 22 e 7 horas. A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 58/60 e 81/83).

Após o oferecimento da denúncia (fls. 79/80), o réu foi pessoalmente notificado (fls. 92) e apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (fls. 99/100).

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2022 (fls. 102/103) e o réu foi devidamente citado (fls. 128).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

Em sede de memorial escrito, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, por entender devidamente provada a imputação pela prova testemunhal dos policiais e por estar de acordo com os demais elementos dos autos (local conhecido no meio policial pelo tráfico, quantidade e variedade da droga, forma de embalagem, dinheiro em espécie, confissão informal da traficância). Diante disso, a negativa de autoria diverge do acervo probatório reunido. Na dosimetria penal, requereu, na primeira fase, a fixação da pena-base acima do mínimo em razão de circunstâncias desfavoráveis (natureza da droga e maus antecedentes); na segunda fase, requereu o agravamento da pena devido à reincidência; na terceira fase, requereu o não reconhecimento do privilégio insculpido no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Postulou pelo regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda corporal. Requereu a juntada do laudo toxicológico.

Já a Defesa, também em sede de memorial escrito, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida, não tendo ocorrido a comprovação pela acusação de que a droga se destinava à mercancia. Subsidiariamente, em caso de condenação, na dosimetria penal, requereu, na primeira fase, a fixação da pena-base acima do mínimo legal apenas em razão dos maus antecedentes; na segunda fase, asseverou haver a agravante da reincidência; na terceira fase, requereu o reconhecimento do privilégio insculpido no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na proporção da fração de 2/3, pois, apesar de ser reincidente, não se trata de reincidência específica. Postulou pelo regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda corporal ou pela aplicação da substituição por restritivas de direitos, com expedição de alvará de soltura e possibilidade de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/32), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu, que não constatou lesões corporais recentes de interesse médico-legal (fls. 10), pela fotografia do réu (fls. 11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo laudo do exame de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 20/23), pela fotografia dos itens apreendidos (fls. 25), pelo comprovante de depósito judicial da quantia apreendida (fls. 91), pelo exame químico-toxicológico que constatou a presença da substância cocaína nos materiais apreendidos (fls. 189/191) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O réu, na delegacia (fls. 06), optou por permanecer em silêncio com relação aos fatos.

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo Felipe disse que tem 30 anos. Estava vendendo saquinhos e coletava óleo de cozinha na rua. Já foi processado e condenado por assalto e tentativa de assalto. Tinha brigado com sua mulher, é compulsivo por drogas, vendeu sua bicicleta e seu celular por droga, ia ficar na mata usando essas drogas. Nunca mexeu com tráfico.

Falou para os policiais que vendia saquinhos e meias, que a droga era para usar. Admite que estava com a droga apreendida. Pagou seiscentos reais. Conseguiu as drogas vendendo saquinho. Empenhou a bicicleta e o celular. Tinha pago 600 reais na bicicleta. É usuário de pó e crack, desde 2009. Foi quando seu irmão teve câncer. Não estava abaixado. Estava passando pelo local. Foi ali que comprou droga, nessa rua. Mas não parou para agachar. O local é de venda de drogas. Compra em vários lugares. Ia parar num bar para comprar cigarro, pinga, pois ainda estava com 40 reais. Já conhecia os policiais. Não tem nada contra eles. Pegou a droga com o menino, parou na adega, comprou a pinga e o cigarro. Ia montar na bicicleta. O menor foi dispensado pelo policial. Tinha mais uma pessoa com ele, por isso ia montar na bicicleta. Usa muito, já foi internado. O crack pode ser 5 ou 10 reais. O pino é 10. Pagou cinco reais no crack. Deu a bicicleta e o celular em troca das drogas. Ia pegar mais drogas, se arrumasse mais. Já estava lá perto. As pedras lá são de cinco. Perto de sua casa são de dez.

As testemunhas Adilson e Nicolas, Policiais Militares, ouvidos na delegacia (fls. 15 e 16), declararam "que são ocupantes da VTR I 05031, noticiando que estavam em patrulhamento pelo local onde há denúncias de tráfico quando avistaram um indivíduo suspeito agachado no meio-fio e resolveram a abordagem. Da abordagem o indivíduo foi identificado como Felipe e com ele encontraram o valor de R\$ 40,00, 28 pedras de crack e 38 eppendorfs de cocaína. Indagado se estaria vendendo, respondeu que estava realizando o tráfico há 3 meses e que recebe as drogas de uma mulher gorda que faz a entrega de bicicleta; mencionou que seu turno às 19:00 e termina às 07:00 e que o recolhe do total das vendas é feito às 22:00 e 07:00. Disse aos policiais que vende um total de R\$ 400,00 por dia." (sic).

Em juízo o policial militar Adilson disse que a ocorrência foi dia 02, por volta das 21 horas. Local conhecido pelo tráfico de drogas. O réu estava agachado, possivelmente tirando drogas de um cano, como é comum ali. Tinha 28 pedras crack, 38 pinos de cocaína, 40 reais. Ele assumiu a propriedade. Disse que fazia três meses que vendia no local, tirando 400 reais por dia. Seu turno era das 19h às 7h. Uma mulher gorda de bicicleta fazia o recolhe. Já conhecia o réu de outras prisões, por roubo e tráfico. Não tem nada contra ele. Não viu ele entregar algo.

Em juízo o policial militar Nicolas disse que estavam em patrulhamento pelo bairro, local conhecido pelas denúncias de tráfico. Felipe estava abaixado junto ao meio fio e parecia tirar algo. Com ele acharam 28 pedras de crack e 38 pinos de cocaína, além de quarenta reais em dinheiro. Ele confessou que estava ali há 3 meses fazendo o tráfico, que seu turno era das 19h às 07 da manhã. Uma mulher gorda levava a droga para ele de bicicleta. Tirava em torno de 400 reais por dia. Já conhecia o réu por abordagens naquela região. Não tem problema com ele.

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido pelo comércio de drogas, quando se depararam com o réu agachado no meio-fio e optaram por abordá-lo.

Em revista pessoal, encontraram com o réu R\$ 40,00 (quarenta reais), 28 (vinte e oito) pedras de crack e 38 (trinta e oito) microtubos contendo cocaína.

Informalmente questionado, o réu confessou a prática da mercancia ilícita de entorpecentes, contando detalhes de sua atuação. Disse que vende drogas há três meses, em turno das 19h00 às 07h00, e que recolhem o dinheiro da venda de droga às 22h00 e às 07h00. Ao final, disse que vende cerca de R\$ 400,00 por dia.

Ficou em silêncio na delegacia.

Em juízo, negou a prática delitativa, afirmando que havia empenhado sua bicicleta e o celular para adquirir as drogas para seu consumo pessoal. Contudo, ates disso, disse que vendeu a bicicleta e o telefone para comprar as drogas. Em outra parte de seu depoimento disse que conseguiu o dinheiro vendendo saquinhos.

Sua versão está descolada das provas dos autos.

Como se pode perceber, os policiais militares apresentaram versões firmes e coesas, narrando com riqueza de detalhes a forma com que ocorreu a abordagem do réu e a

apreensão das drogas, bem como que ele deu detalhes de sua atuação e da dinâmica do tráfico no local. Aos policiais o réu até contou em que horário ficava no local vendendo drogas.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de policiais, principalmente no que diz respeito aos crimes envolvendo entorpecentes.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

Sobre a questão, não é dispendioso trazer à liza o escólio do Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (STF - Habeas Corpus nº 72.608-SP - Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Ora, os policiais não tinham motivos para incriminar o réu.

Portanto, a autoria delitiva está clara.

Não restam dúvidas quanto à materialidade delitiva.

O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo, e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Nestes autos, ficou claro que o réu trazia consigo as drogas, conforme ele mesmo admitiu, sendo desnecessário ter sido flagrado em ato de venda.

Nesse sentido: Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câmara. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antonio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

E, ainda que seja usuário de entorpecentes, o que não se duvida que seja, isso não descaracteriza o crime.

"O traficante pode também ser viciado e, concomitantemente, guardar ou trazer consigo para uso próprio e para a disseminação do vício; por outro lado, o viciado também pode ser instrumento de difusão do mal, quando fornece a droga a outrem. Em ambas as hipóteses acima referidas, prevalecerá o delito mais grave, ficando absorvido o delito do artigo agora comentado. Tanto no caso de um traficante que traz consigo a droga para uso próprio como no caso de alguém que, trazendo originalmente para uso próprio, vem a desviar essa destinação fornecendo-a a outrem, o bem jurídico atingido é a saúde pública em sua forma substancialmente mais grave, não podendo o que dissemina o vício beneficiar-se arguindo sua condição de usuário da droga" ("Tóxicos Prevenção Repressão", Vicente Grecco Filho, Saraiva, 7ª edição p. 119).

As drogas apreendidas foram analisadas em perícia técnica que reconheceu a ilicitude das substâncias. O laudo do exame de constatação provisória (fls. 20/23) e o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 189/191) constataram a presença da substância cocaína nos materiais apreendidos.

As circunstâncias evidenciam o intuito da mercancia.

Sobreleva notar que a quantidade de droga apreendida (2,72g de cocaína em sua forma petrificada – crack e 11,49g de cocaína em sua forma pura – pó branco de granulometria fina), a forma de acondicionamento (o crack distribuído em 28 pedras e a cocaína disposta em 38 microtubos), a quantia apreendida (R\$ 40,00), e as circunstâncias em que ocorreram os fatos (policiais que estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o réu agachado no meio-fio da via e optaram por abordá-lo, oportunidade em que localizaram as drogas com ele e o ouviram confessar a prática do tráfico de drogas), evidenciam de forma clara o intuito da mercancia. Inaplicáveis os benefícios do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, ante a reincidência do réu, indicando habitualidade criminosa, havendo vedação legal para tanto.

Deve o réu, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu ostenta antecedentes desabonadores (processo n.º 0008451-94.2014.8.26.0625 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 01, às fls. 33/34 e 47/48, cujo trânsito em julgado se deu em 22/02/2016, bem como que foi solto pelo integral cumprimento de pena em 21/09/2021, de acordo com a informação datada de 15/09/2021, e sua extinção se deu em 04/02/2022, conforme fls. 47). Deve-se, ainda, ser sopesada, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza, variedade e a quantidade de entorpecentes, a personalidade e a conduta social dos agentes. Assim, deve-se considerar a natureza deletéria de uma das drogas apreendida, cocaína em forma de pedra crack, que gera intensa e rápida dependência, acarretando condutas extremamente violentas nos casos de abstinência e que acaba empurrando os usuários a outros crimes violentos, a fim de obterem dinheiro para comprarem mais e mais drogas. Levo em conta ainda a variedade de droga apreendida (cocaína e crack), o que aumenta a culpabilidade e as consequências do delito, indicando que o réu está mais inserido no mundo do crime, lidando com diversos tipos de drogas e alcançando um número maior de usuários, evidenciando sua maior dedicação em comercializar entorpecentes, em detrimento da saúde de terceiros. Desta forma, fixo a pena-base do réu em 1/4 acima do mínimo legal, para que fique em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A exasperação da pena-base se mostra necessária em razão da natureza da droga traficada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça deste país.

Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1. Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 2. Trata-se o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de norma de direito material de observância obrigatória quando da fixação da pena nos delitos por ela regulados por imperativo constitucional, eis que beneficia o agente dada a possibilidade de redução da reprimenda. 3. Faz jus à diminuição da pena o paciente que preenche todos os seus requisitos, não sendo motivação idônea para se afastar a incidência da minorante a menção no sentido de ser o paciente detentor de maus antecedentes levando-se em conta condenação ainda não transitada em julgado. 4. Habeas corpus denegado, e concedida a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena do paciente na ação penal de que aqui se cuida a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-

multa" (STJ, HC 152.285/SP, Ministro Relator Haroldo Rodrigues, j. em 23/02/2010 - destaquei).

O mesmo entendimento é compartilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A reprimenda mostrou-se adequada e motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 126 tráfico) e pela potencialidade lesiva da droga, acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 125 roubo circunstanciado), alcançando a pena final de 07 anos de reclusão; não aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante da reincidência. Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como estabelecida" (14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0004327-68.2012.8.26.0292. Relator Des. Marco de Lorenzi. J. em 04/07/2013 - destaquei).

Tratando-se de réu reincidente (processo n.º 0010535-97.2016.8.26.0625 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 02, às fls. 34 e 48, cujo trânsito em julgado se deu em 09/12/2016, bem como que foi solto pelo integral cumprimento de pena em 21/09/2021, de acordo com a informação datada de 15/09/2021, e sua extinção se deu em 04/02/2022, conforme fls. 47), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva, agravo a pena em 1/5, para que fique em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: "a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

Em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu, inaplicáveis as benesses do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, por expressa vedação legal.

À mingua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, com fundamento no artigo 33, §2º, alíneas "b" e §3º, do Código Penal, em razão da reincidência do réu, bem como em razão das circunstâncias já consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, como natureza deletéria e maior culpabilidade, em razão da variedade de drogas traficadas.

Ainda que se tenha que levar em consideração a detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para a fixação do regime inicial, neste caso, não haverá qualquer modificação fática, porquanto o réu é reincidente e o regime inicial para o cumprimento de sua pena continua sendo o fechado.

Nesta toada, não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação da prisão preventiva, bem como pelo quantum de pena aplicada e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie, pois o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente – precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença

condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. Consequentemente, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos sentenciados, na medida em que ele se dedicava intensamente às atividades espúrias.

Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência. Tendo em vista a fundamentada revisão, registro a interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica dos réus a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS, filho de Marlucea Ramos dos Santos, RG n.º 48.403.110, nascido aos 09 de dezembro de 1991, natural de Mogi das Cruzes/SP, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Recomenda-se a manutenção do réu onde se encontra recolhida em razão da sentença condenatória.

Expeça-se a respectiva Guia de Recolhimento Provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Ante a manutenção do réu no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila "acompanhamento de preventiva decretada", para eventual apreciação, se os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e no artigo 62 da Lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder do réu (depósito judicial às fls. 91), porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Lance-se, com o trânsito em julgado, o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA